

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2230/2541

พนักงานอัยการประจำศาลแขวงชลบุรี

๑ นางสาวช้อน ใจเย็น

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

จำเลยเป็นหญิงบริการในสถานบริการที่มีอาหาร สุรา น้ำชาหรือเครื่องดื่มอื่น
จำหน่ายและบริการ โดยมีหญิงบำเรอปรนนิบัติลูกค้า ตามวัน เวลาและสถานที่ตาม
ฟ็อง ซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยทั้งสามในข้อหาค้าประเวณีแต่คำเบิกความของ
พยานโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมทั้งสามปากที่เบิกความเกี่ยวกับการ
ชักชวนให้มีการร่วมเพศของจำเลยนั้นแตกต่างกัน ไม่อาจรับฟังได้เป็นที่
แน่ชัดว่า จำเลยได้ชักชวนให้พยานโจทก์ร่วมเพศจริงหรือไม่ และจำเลยได้พูด
ชักชวนให้ร่วมเพศ หรือเจ้าพนักงานตำรวจเพียงแต่สอบถามราคาการร่วมเพศกับ
จำเลยการที่พยานโจทก์เข้ามาที่ร้านที่เกิดเหตุก็เพื่อจับกุมหญิงให้บริการการค้า
ประเวณีโดยที่เจ้าพนักงานตำรวจไม่รู้ว่าใครให้บริการการค้าประเวณีและจำเลยให้
บริการการค้าประเวณีหรือไม่ เจ้าพนักงานตำรวจจึงล่อให้จำเลยเพื่อให้จำเลยบริการ
การค้าประเวณีย่อมเป็นการไม่ชอบ ทั้งร้านที่เกิดเหตุก็เป็นสถานบริการที่ได้รับ
อนุญาตจากทางราชการการที่เจ้าพนักงานตำรวจเรียกจำเลยมาให้บริการ มีการพากัน
ไปให้บริการในห้องไม่ว่าจำเลยจะเข้าไปในห้องให้บริการด้วยความเต็มใจ หรือเจ้า
พนักงานตำรวจทั้งสามนายล่อให้ไปบริการในห้องหรือไม่ก็ตาม กรณียังไม่อาจรับ
ฟังได้ว่า ที่จำเลยเข้าไปในห้องกับเจ้าพนักงานตำรวจทั้งสามนายนั้นเป็นการเข้าไป
เพื่อให้บริการการค้าประเวณี ทั้งยังปรากฏในทางนำสืบของโจทก์อีกว่า มีการ

ลวนลามจําเลยเพื่อให้มีการร่วมประเวณีเกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุมัตถุประสงค์ที่จะจับหญิง
ค้าประเวณีตามที่ได้รับมอบหมายมา ดังนี้ คำเบิกความของพยานโจทก์ที่อ้างว่าได้มี
การร่วมประเวณีกับจําเลยโดยจําเลยคิดค่าบริการจึงมีกรณีเป็นที่น่าสนใจ อีกทั้งเงิน
ที่อ้างว่าเป็นค่าร่วมประเวณีก็ไม่ปรากฏว่าได้ยึดเป็นของกลางไว้ พยานหลักฐาน
โจทก์มีเหตุแห่งความสงสัยตามสมควรว่า จําเลยเป็นผู้ให้บริการการค้าประเวณีอัน
เป็นความผิดตามฟ้องหรือไม่ ศาลให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จําเลยตาม
ป.วิ.อ.มาตรา227 วรรคสอง

จําเลยเป็นหญิงบริการในสถานบริการที่มีอาหาร สุรา น้ำชาหรือเครื่องดื่มอื่น
จำหน่ายและบริการ โดยมีหญิงบำเรอปรนนิบัติลูกค้า ตามวัน เวลาและสถานที่ตาม
ฟ้อง ซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจจับจําเลยทั้งสามในข้อหาค้าประเวณีแต่คำเบิกความของ
พยานโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมทั้งสามปากที่เบิกความเกี่ยวกับการ
ชักชวนให้มีการร่วมเพศของจําเลยนั้นแตกต่างกัน ไม่อาจรับฟังได้เป็นที่
แน่ชัดว่า จําเลยได้ชักชวนให้พยานโจทก์ร่วมเพศจริงหรือไม่ และจําเลยได้พูด
ชักชวนให้ร่วมเพศ หรือเจ้าพนักงานตำรวจเพียงแต่สอบถามราคาการร่วมเพศกับ
จําเลยการที่พยานโจทก์เข้ามาที่ร้านที่เกิดเหตุก็เพื่อจับกุมหญิงให้บริการการค้า
ประเวณีโดยที่เจ้าพนักงานตำรวจไม่รู้ว่าใครให้บริการการค้าประเวณีและจําเลยให้
บริการการค้าประเวณีหรือไม่ เจ้าพนักงานตำรวจจึงล่อให้จําเลยเพื่อให้จําเลยบริการ
การค้าประเวณีย่อมเป็นการไม่ชอบ ทั้งร้านที่เกิดเหตุก็เป็นสถานบริการที่ได้รับ
อนุญาตจากทางราชการการที่เจ้าพนักงานตำรวจเรียกจําเลยมาให้บริการ มีการพากัน
ไปให้บริการในห้องไม่ว่าจําเลยจะเข้าไปในห้องให้บริการด้วยความเต็มใจ หรือเจ้า
พนักงานตำรวจทั้งสามนายล่อให้ไปบริการในห้องหรือไม่ก็ตาม กรณียังไม่อาจรับ

ฟังได้ว่า ที่จำเลยเข้าไปในห้องกับเจ้าพนักงานตำรวจทั้งสามนายนั้นเป็นการเข้าไป
เพื่อให้บริการการค้าประเวณี ทั้งยังปรากฏในทางนำสืบของโจทก์อีกว่า มีการ
ลวนลามจ่าเลยเพื่อให้มีการร่วมประเวณีเกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะจับหญิง
ค้าประเวณีตามที่ได้รับมอบหมายมา ดังนั้น คำเบิกความของพยานโจทก์ที่อ้างว่าได้มี
การร่วมประเวณีกับจำเลยโดยจำเลยคิดค่าบริการจึงมีกรณีเป็นที่น่าสงสัย อีกทั้งเงิน
ที่อ้างว่าเป็นค่าร่วมประเวณีก็ไม่ปรากฏว่าได้ยึดเป็นของกลางไว้ พยานหลักฐาน
โจทก์มีเหตุแห่งความสงสัยตามสมควรว่า จำเลยเป็นผู้ให้บริการการค้าประเวณีอัน
เป็นความผิดตามฟ้องหรือไม่ ศาลให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยตาม
ป.วิ.อ.มาตรา227 วรรคสอง

(ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-พิมล สมานิตย์-กนก พรรณรักษา)

ศาลแขวงชลบุรี - นายรัชชัย นิธิพิเชฐ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสมจิตร ทองประดับ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ